

Diagnóstico de Riesgos Laborales

Herramienta de análisis y toma de decisiones en el ámbito laboral

6 preguntas antes de tomar una decisión laboral

Usa estas preguntas como filtro inicial cuando enfrentes una situación laboral que requiera análisis, modificación, respuesta o escalamiento.



¿Qué ocurrió realmente?

Describe el hecho concreto antes de interpretarlo o justificarlo.

- ¿Qué pasó?
- ¿Quiénes participaron?
- ¿Cuándo ocurrió?
- ¿Qué antecedentes permiten comprobarlo?



¿Qué derecho, obligación o facultad está involucrado?

Identifica qué dimensión de la relación laboral está en juego.

- Remuneración
- Jornada
- Funciones
- Seguridad y salud
- Facultades de dirección
- Derechos fundamentales
- Obligaciones contractuales



¿Qué fuente debo revisar?

No todos los documentos cumplen la misma función. Considera, según corresponda:

- Legislación laboral aplicable
- Contrato de trabajo
- Instrumentos colectivos
- Reglamentos o políticas internas
- Criterios administrativos pertinentes
- Otras fuentes aplicables al caso

6 preguntas antes de tomar una decisión laboral

¿Existe un límite que deba respetarse?

Antes de actuar, revisa si existe:

- Un derecho mínimo
- Una formalidad obligatoria
- Una restricción legal
- Una obligación de seguridad
- Un límite derivado de derechos fundamentales
- Una materia que no puede dejarse sin efecto por simple acuerdo

¿Qué acción corresponde?

Define una acción proporcional a la situación. Puede implicar:

- Solicitar más antecedentes
- Corregir un procedimiento
- Documentar una modificación
- Detener una acción de riesgo
- Consultar una fuente oficial
- Escalar la situación al área o institución competente

¿Qué evidencia debería quedar?

Una buena decisión también debe poder demostrarse. Revisa qué antecedentes deberían conservarse:

- Comunicaciones
- Contratos o anexos
- Registros
- Documentos internos
- Respaldo de la decisión
- Acciones realizadas
- Otros antecedentes pertinentes

> **Antes de decidir si algo está bien o mal, identifica el hecho, el derecho u obligación involucrado, el límite aplicable y la evidencia que debería quedar.**

FICHA DE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS LABORALES

Ficha de diagnóstico de riesgos laborales

Completa esta ficha frente a una situación laboral real o simulada. El objetivo no es emitir una sentencia jurídica, sino ordenar el análisis, detectar señales de riesgo y definir qué debería revisarse antes de actuar.

A. Situación observada

Describe brevemente qué ocurrió:

_____

_____

_____

_____

B. Hecho que debo comprobar

¿Qué información o antecedente necesito verificar?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

C. Derecho, obligación o facultad involucrada

- ☐ Derecho de la persona trabajadora
- ☐ Obligación de la persona trabajadora
- ☐ Obligación del empleador
- ☐ Facultad del empleador
- ☐ Seguridad y salud
- ☐ Derecho fundamental
- ☐ Otro: _____

D. Fuente que debería revisar

- ☐ Código del Trabajo / legislación aplicable
- ☐ Contrato de trabajo
- ☐ Anexo de contrato
- ☐ Instrumento colectivo
- ☐ Reglamento o política interna
- ☐ Criterio administrativo pertinente
- ☐ Otra: _____

Ficha de diagnóstico de riesgos laborales

E. Señal de riesgo identificada

- ☐ Se está actuando solo por costumbre
- ☐ Se supone que el acuerdo entre las partes basta
- ☐ Falta documentación
- ☐ Podría existir un derecho mínimo involucrado
- ☐ Existe una condición de seguridad o salud
- ☐ No está clara la fuente aplicable
- ☐ No está clara la competencia del organismo
- ☐ Otra: _____

F. Nivel de atención

☐ Bajo

Requiere revisión, pero no se observa una consecuencia inmediata.

☐ Medio

Existen antecedentes que podrían generar incumplimiento si no se corrigen.

☐ Alto

La situación requiere atención prioritaria por el tipo de derecho, riesgo o consecuencia involucrada.

G. Acción recomendada

¿Qué debería hacerse antes de continuar?

_____

_____

_____

_____

_____

Ficha de diagnóstico de riesgos laborales

H. Evidencia o documento que debería quedar

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

I. ¿Requiere orientación, revisión o escalamiento?

- ☐ No por ahora
- ☐ Revisión interna
- ☐ Consulta especializada
- ☐ Dirección del Trabajo u organismo competente, según la materia
- ☐ Posible vía judicial, si corresponde
- ☐ Otro: _____

Diagnóstico final

"La situación presenta un riesgo relacionado con _____. Antes de actuar, debería revisarse _____ y dejar evidencia de _____."

Material educativo de apoyo. No reemplaza asesoría jurídica ni el análisis de las circunstancias concretas de cada caso.